

BẢN CAM KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU API

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018;
- Căn cứ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;
- Căn cứ nhu cầu và sự thỏa thuận tự nguyện của các bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, tại

Chúng tôi là Bên cam kết, thông tin chi tiết như sau:

Tên đơn vị :

Địa chỉ trụ sở :

Mã số thuế :

Điện thoại :

Người đại diện : **Chức vụ:**

Văn bản ủy quyền : (nếu có, đính kèm văn bản)

Bên cam kết tự nguyện lập, ký tên và đóng dấu văn bản này để khẳng định trách nhiệm pháp lý trong quá trình được cấp quyền tiếp cận, kết nối và sử dụng API với các điều khoản cụ thể dưới đây:

Điều 1. Phạm vi và định nghĩa

- API (Application Programming Interface):** Là giao diện lập trình ứng dụng, cổng kết nối thông tin cho phép kết nối hệ thống, truyền tải, trao đổi và xử lý dữ liệu điện tử giữa các bên.
- Dữ liệu API:** Là toàn bộ thông tin phát sinh trước, trong và sau quá trình kết nối, bao gồm nhưng không giới hạn: khóa bảo mật API (API keys), mã truy cập (access tokens), thông tin cấu hình kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn hệ thống, dữ liệu người dùng (bao gồm dữ liệu cá nhân), dữ liệu giao dịch và các thông tin liên quan khác.

3. **Bảo mật dữ liệu:** Là việc áp dụng toàn bộ các biện pháp kỹ thuật, công nghệ, quản lý và hành chính phù hợp nhằm bảo vệ dữ liệu khỏi các hành vi truy cập trái phép, rò rỉ, mất mát, thu thập, chỉnh sửa hoặc sử dụng sai mục đích.

Điều 2. Mục đích sử dụng dữ liệu

1. Bên cam kết chỉ được phép sử dụng API và toàn bộ dữ liệu nhận được từ API đúng mục đích phục vụ công việc/dịch vụ đã thỏa thuận cụ thể tại Hợp đồng chính hoặc các văn bản hợp tác giữa các bên.
2. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chuyển giao, tiết lộ, mua bán hoặc sử dụng dữ liệu API cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc phục vụ cho các mục đích trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

Điều 3. Nghĩa vụ bảo mật và biện pháp an toàn

1. Bên cam kết có nghĩa vụ bảo mật tuyệt đối toàn bộ dữ liệu API trong suốt quá trình tiếp cận, sử dụng và cả sau khi chấm dứt kết nối.
2. Bên cam kết phải chủ động xây dựng, áp dụng và duy trì các biện pháp kỹ thuật, tường lửa, mã hóa, quản lý phân quyền tối nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn hệ thống, ngăn chặn triệt để nguy cơ tấn công mạng hoặc rò rỉ thông tin.
3. Bên cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài khoản, khóa API, mật khẩu truy cập được cấp. Mọi thao tác, yêu cầu gửi từ tài khoản/khóa API của Bên cam kết đều được coi là hành động của chính Bên cam kết; mọi rủi ro hoặc sự cố phát sinh do quản lý lỏng lẻo sẽ do Bên cam kết tự gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.

Điều 4. Nghĩa vụ thông báo và xử lý sự cố rò rỉ dữ liệu

1. Trong trường hợp phát hiện hoặc có căn cứ nghi ngờ xảy ra sự cố an ninh mạng, lộ lọt, mất mát hoặc dữ liệu API bị truy cập trái phép, Bên cam kết có nghĩa vụ phải **thông báo ngay lập tức bằng văn bản hoặc thông điệp dữ liệu (email/hệ thống) trong vòng tối đa hai mươi bốn (24) giờ** kể từ thời điểm phát hiện sự cố cho Bên cấp API.
2. Bên cam kết phải chủ động phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nguồn lực kỹ thuật theo hướng dẫn của Bên cấp API và các cơ quan chức năng để cô lập vùng sự cố, giảm thiểu thiệt hại, khắc phục lỗ hổng an ninh và khôi phục trạng thái an toàn của hệ thống thông tin.

Điều 5. Trách nhiệm pháp lý và chế tài vi phạm

1. Bên cam kết chịu trách nhiệm toàn diện, vô điều kiện trước pháp luật đối với mọi hoạt động, hành vi sử dụng API và dữ liệu dưới danh nghĩa của mình.
2. **Phạt vi phạm:** Trường hợp Bên cam kết vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào quy định tại văn bản này dẫn đến rò rỉ, mất mát hoặc bên thứ ba tiếp cận dữ liệu trái phép, Bên cam kết chịu mức phạt vi phạm thương mại theo giá trị thiệt hại thực tế cho mỗi vụ việc vi phạm, mà không phụ thuộc vào việc thiệt hại thực tế đã xảy ra hay chưa.
3. **Bồi thường thiệt hại:** Bên cam kết có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế, trực tiếp và gián tiếp phát sinh (bao gồm chi phí khắc phục sự cố, xử lý khủng hoảng, các khoản phạt từ cơ quan quản lý nhà nước và thiệt hại danh tiếng) gây ra cho Bên cấp API hoặc các bên thứ ba liên quan.

4. Trách nhiệm bồi thường và các nghĩa vụ tại Điều này hoàn toàn độc lập và không bị giới hạn hoặc ảnh hưởng bởi việc chấm dứt quyền sử dụng API hay chấm dứt Hợp đồng dịch vụ chính giữa các bên.

Điều 6. Thời hạn cam kết

1. Bản cam kết bảo mật này có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký và kéo dài trong suốt thời gian Bên cam kết được cấp quyền sử dụng, kết nối API.
2. Nghĩa vụ bảo mật thông tin, trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm vẫn tiếp tục có hiệu lực vô thời hạn sau khi các bên chấm dứt việc cung cấp, kết nối hoặc sử dụng API, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên.

Điều 7. Điều khoản chung

1. Bên cam kết xác nhận đã đọc, hiểu rõ, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật để nhận thức và đồng ý toàn bộ nội dung văn bản này. Việc ký kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc.
2. Văn bản này là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng dịch vụ chính liên quan đến việc kết nối hệ thống giữa các bên.
3. Trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến bản cam kết này, các bên ưu tiên giải quyết bằng thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được đồng thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

....., ngày tháng năm 2026

BÊN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)